データ提供契約書

契約番号： CEN-2023-0156

契約締結日： 2023年10月1日

契約当事者

甲（提供者）：

中国経済通信社

中華人民共和国 北京市朝陽区建国門外大街1号

代表 王 建国

（以下「甲」という）

乙（利用者）：

株式会社ユーザベース

東京都千代田区丸の内 2-5-2 三菱ビル

代表取締役 稲垣 裕介

（以下「乙」という）

前文

甲は、中国国内の経済・金融・企業情報に関するデータベース（以下「本データ」という）を運営しており、乙は本データを乙のサービスにおいて利用することを希望する。甲乙は、以下の条件にて本データの提供に関する契約を締結する。

第 1 条（定義）

1. 「本データ」 とは、甲が保有・管理する中国国内企業の財務情報、経済統計、市場データ、ニュースフィード等のデータをいう。

2. 「許諾地域」 とは、中華人民共和国（香港特別行政区およびマカオ特別行政区を含む。ただし、台湾を除く）をいう。

3. 「エンドユーザー」 とは、乙のサービスを通じて本データにアクセスする最終利用者をいう。

第 2 条（利用許諾）

1. 甲は、乙に対し、以下の範囲で本データを利用する非独占的な権利を許諾する。

（1）乙のサービスにおけるエンドユーザーへの表示

（2）乙の社内における分析・調査目的での利用

2. 前項の利用許諾は、許諾地域内のエンドユーザーに対してのみ有効とする。

第 3 条（地域制限）

1. 中国国外への提供禁止

乙は、本データを許諾地域外のエンドユーザーに提供してはならない。具体的には以下を禁止する。

（1）日本、韓国、台湾、東南アジア諸国、欧米等、許諾地域外に所在するエンド

ユーザーへの本データの表示

（2）許諾地域外からのアクセスに対する本データの配信

（3）許諾地域外の法人・個人に対する本データの販売、ライセンス、その他の提供

2. 技術的措置

乙は、前項の地域制限を実効的に担保するため、IP アドレスによるジオブロッキング等の技術的措置を講じなければならない。

3. 台湾への提供禁止

本契約において、台湾は許諾地域に含まれない。乙は、台湾に所在するエンドユーザーに対して本データを提供してはならない。

第 4 条（AI・機械学習への利用禁止）

1. 乙は、本データを以下の目的で使用してはならない。

（1）人工知能（AI)、機械学習、深層学習等のモデルの訓練データとして使用すること

（2）自然言語処理（NLP）システムの学習に使用すること

（3）自動翻訳、自動要約、テキスト生成等の AI システムの入力データとして使用すること

（4）データマイニング、テキストマイニングの対象とすること

2. 乙は、本データを第三者の AI サービス（ChatGPT、Claude、Gemini 等を含むがこれに限らない）に入力してはならない。

3. 本条に違反した場合、乙は甲に対し、違約金として 5,000 万円を支払うとともに、甲が被った損害を賠償するものとする。

第 5 条（第三者への提供禁止）

1. 乙は、本データを以下の形式で第三者に提供してはならない。

（1）本データのファイル（CSV、JSON、XML 等）を第三者に譲渡、販売、貸与すること

（2）本データへの API アクセス権を第三者に付与すること

（3）本データを含むデータセットを第三者に提供すること

2. 前項にかかわらず、乙のサービスを通じて許諾地域内のエンドユーザーが本データを閲覧することは、本条の禁止対象には含まれない。

第 6 条（著作権および知的財産権）

1. 本データに関する著作権その他一切の知的財産権は、甲に帰属する。

2. 乙は、本データの出所を明示し、「中国経済通信社提供」の表記を行わなければならない。

第 7 条（対価）

1. 乙は、甲に対し、本データの利用許諾の対価として、年額 1,500 万円（税別）を支払う。

2. 支払条件は、年額一括前払いとし、各契約年度の開始日から 30 日以内に支払うも

のとする。

第 8 条（監査権）

1. 甲は、乙による本契約の遵守状況を確認するため、30 日前の書面通知により、乙のシステムおよび記録を監査する権利を有する。

2. 乙は、甲の監査に合理的に協力しなければならない。

第 9 条（契約期間）

1. 本契約の有効期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までの3年間とする。

2. 期間満了の6ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による終了の意思表示がない場合、本契約は同一条件で1年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。

第10条（契約解除）

1. 甲は、乙が以下のいずれかに該当した場合、催告なしに本契約を解除できる。

   （1）第3条（地域制限）に違反した場合

   （2）第4条（AI・機械学習への利用禁止）に違反した場合

   （3）第5条（第三者への提供禁止）に違反した場合

2. 前項により契約が解除された場合、乙は甲に支払済みの対価の返還を請求できない。

第 11 条（準拠法および管轄）

1. 本契約は中華人民共和国法に準拠する。

2. 本契約に関する紛争については、北京仲裁委員会による仲裁により解決する。

署名欄

本契約締結の証として、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有する。

甲：中国経済通信社

代表 王 建国　　（署名）

乙：株式会社ユーザベース

代表取締役 _____　　印

2023 年 10 月 1 日